

시정하여야 할 사항

번호	2	관련부서(기관)	☞☞처, ○○본부, ◎◎본부, ●●본부, ◇◇◇◇원
----	---	----------	---------------------------------

제 목 근로자파견계약 사후관리 불철저

내 용

공사(公社)는 비서원 직무를 다양한 근로형태(파견근로자, 단시간근로자, 초단시간 근로자)로 운영하다가 2016. 4. 1.부터 주식회사 ☒☒☒☒☒☒(서울특별시 서초구, 대표 >>>)와 파견계약을 체결하고 「파견근로자보호 등에 관한 법률」(이하 “파견법”이라 한다)에 따른 파견근로자¹⁾로 일괄 전환하여 운영하고 있다.

파견근로는 공사와 근로자가 직접 근로계약을 체결하지 않고, 공사와 파견사업주가 계약을 체결하는 간접고용 형태로 「파견법」은 아래 [표]와 같이 파견근로자 보호를 위하여 사용사업주가 준수하여야 할 의무를 명시하고 있다.

[표] 「파견법」에 따른 사용사업주의 의무사항

조치의무사항	세 부 내 용	근 거 법 령
사용사업관리책임자 선임	- 사업소별로 사용사업관리책임자 선임	「파견법」 제32조
사용사업관리책임자의 의무	- 파견근로자를 지휘·명령하는 자에 대한 지도 및 교육 - 파견근로자의 고충처리 - 사용사업관리대장의 작성	「파견법 시행규칙」 제16조
사용사업관리대장의 작성·보존	- 파견근로자, 파견사업주 및 파견관리책임자의 성명, 파견근로자의 파견기간, 파견근로자의 업무내용 등 기재 - 3년간 보존	「파견법」 제33조 「파견법 시행규칙」 제17조

1) 「파견법」 제2조(정의)에 따르면 파견근로자란 파견사업주(주식회사 ☒☒☒☒☒☒)가 고용한 근로자로서 그 고용관계를 유지하면서 근로자파견계약의 내용에 따라 사용사업주(공사)의 지휘·명령을 받아 사용사업주를 위한 근로에 종사하는 사람을 말함.

따라서 파견계약을 체결한 ㉹㉹처는 「파견법」 및 「같은 법 시행규칙」에 따라 ㉹㉹ 및 각 기관별로 사용사업관리책임자를 선임하여야 하고, 비서원을 배치 받은 기관²⁾은 사용사업관리대장을 작성·보관하는 등의 조치를 하여야 한다.

그런데 ㉹㉹처는 파견계약을 맺고 파견근로자를 ㉹㉹ 및 각 기관으로 배치하면서 ㉹㉹의 사용사업관리책임자를 ㉹㉹처장으로 선임했을 뿐 각 기관의 사용사업관리책임자를 선임하지 않았다.

또한 ㉹㉹(㉹㉹처) 및 각 기관은 파견근로자를 지휘·명령하는 자에 대한 지도·교육과 파견 근로자의 고충처리, 사용사업관리대장의 작성·보존 등 사용사업관리책임자의 의무를 이행하지 않았다.

조치하여야 할 사항

㉹㉹처장은

- ① 각 기관별로 사용사업관리책임자를 선임하시고
- ② ㉹㉹ 사용사업관리책임자의 의무를 이행하시기 바랍니다.

○○본부장, ◎◎본부장, ●●본부장, ◇◇◇◇원장은

사용사업관리책임자로서의 의무를 이행하시기 바랍니다.

2) 비서원 배치 현황(2016. 6월 기준)

기관	㉹㉹	○○본부	◎◎본부	●●본부	◇◇◇◇원
인원	6명 (사장, 감사 및 상임이사)	1명 (본부장)	1명 (본부장)	1명 (본부장)	1명 (원장)